

DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 39.1/DT/SIGSQ del 06/09/2023

***“Procedura per il rilascio, il rinnovo e le modifiche
dell’AUA”***

Con la presente Disposizione Operativa si intendono fornire alle strutture organizzative aziendali le istruzioni minime comuni da applicare nel processo di gestione delle attività che afferiscono alla richiesta di rilascio, rinnovo e modifiche dell’Autorizzazione Unica Ambientale, in coerenza con le logiche del Sistema di Gestione Integrato Trenitalia e con gli indirizzi di Capogruppo.

Firma

Luca Maria Granieri

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Disposizione Operativa “Procedura per il rilascio, il rinnovo e le modifiche dell’AUA”	DoP 39.1 DT/SIGSQ del 06/09/2023
---	---	--

Revisione: Nuova: ☐ Parziale ☐ Totale ☒		Data: 06/09/2023
Redatta da: DT/SIGSQ/SSAL	GdL: Magariello Giuseppe Amoruso Antonio Francesco Villani Sara	
Verificata da: DT SIGSQ/SSAL SIGSQE DBIC SIGSQE DBAV SIGSQE DBRSI SIGSQE DT	Maria Luisa Ferriccioni Roberta Columbu Michele Bondi Pierluigi Corsetti Claudio Calvelli	
Emanata da: DT SIGSQ	Luca Maria Granieri	
Data di decorrenza:	06/09/2023	

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	Descrizione
0	14/12/2014	Prima Emissione
1	06/09/2023	Revisione generale procedura ed aggiornamento all’organizzazione aziendale vigente

INDICE

1	Scopo e Contenuti	4
2	Ambito di Applicazione.....	5
3	Strutture e Soggetti.....	6
4	Descrizione Iter Procedurale.....	7
4.1	Rilascio Nuova AUA	8
4.2	Rinnovo dell’AUA vigente.....	8
4.3	Modifiche attività/impianti del sito in possesso di AUA vigente.....	9
4.4	Domanda di AUA relativa ad un sito in cui insistono più Società siano esse interne o esterne al Gruppo FS Italiane	10
4.5	Monitoraggio degli adempimenti correlati all’AUA.....	12
5	Documentazione di Riferimento.....	12
6	Abbreviazioni e Definizioni.....	12
7	Allegati.....	12

1 Scopo e Contenuti

La presente Disposizione Operativa definisce modalità e responsabilità per la richiesta di rilascio, rinnovo, e modifiche dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ove applicabile nell’ambito dei siti di Trenitalia.

L’AUA è un’autorizzazione che nasce con lo scopo di semplificare l’iter amministrativo per l’ottenimento di atti abilitativi in materia ambientale, in particolare nei settori:

- **delle emissioni in atmosfera,**
- **degli scarichi di acque reflue,**
- **della gestione dei rifiuti,**
- **dell’inquinamento acustico.**

Le procedure per l’AUA individuano nel SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) il referente unico al quale il Datore di Lavoro/Datore di Lavoro delegato si deve rivolgere per lo svolgimento dell’iter amministrativo.

L’AUA ha una validità di 15 anni e sostituisce fino a sette atti abilitativi (3 di **comunicazione** e 4 di **autorizzazione**) previsti dalle norme vigenti in materia ambientale, che hanno, singolarmente considerati, periodi di validità differenti.

L’emanazione della presente disposizione mira, tra l’altro, a dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 e dal Codice Etico del Gruppo FS.

	Disposizione Operativa “Procedura per il rilascio, il rinnovo e le modifiche dell’AUA”	DoP 39.1 DT/SIGSQ del 06/09/2023
---	---	--

2 Ambito di Applicazione

La presente DoP si applica nei siti di Trenitalia ove sono presenti attività che necessitano di uno o più autorizzazioni per le quali il DPR n.59/2013 prevede la sostituzione con l’AUA, come di seguito riportato:

Argomento	Autorizzazioni sostituite dall’AUA	Applicabile in Trenitalia	Note di applicazione
SCARICHI DI ACQUE REFLUE	autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, meteoriche, assimilate alle domestiche (di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006);	SI	In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il datore di Lavoro/datore di Lavoro delegato degli impianti autorizzati deve presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.
SCARICHI DI ACQUE REFLUE	comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflui provenienti dalle aziende ivi previste (di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006);	NO	
EMISSIONI IN ATMOSFERA	autorizzazione alle emissioni in atmosfera (per gli stabilimenti di cui all'art. 269, D.Lgs. n. 152/2006);	SI	
EMISSIONI IN ATMOSFERA	autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (di cui all'art. 272, D.Lgs. n. 152/2006);	SI	
INQUINAMENTO ACUSTICO	comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico dell'attività produttiva (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);	SI	E' relativo alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture, che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive. In questi casi è necessario produrre documentazione di previsione di impatto acustico e qualora si producano valori di emissione superiori ai limiti, è necessario definire delle misure mitigative
GESTIONE RIFIUTI	autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (di cui all'art. 9, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);	NO	
GESTIONE RIFIUTI	comunicazioni preventive per l'esercizio di attività di smaltimento o di recupero rifiuti in regime semplificato (di cui agli artt. 215 e 216, D.Lgs. n. 152/2006).	NO	Si intendono: - le Attività di smaltimento rifiuti non pericolosi effettuato dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi (autosmaltimento). - le Attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, così come elencate all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06

Il suddetto elenco può essere integrato dalle Regioni e dalle Province autonome che possono individuare

ulteriori atti abilitativi in materia ambientale che possono essere compresi nell’AUA.

La disciplina dell’AUA non si applica nei casi in cui fosse applicabile la normativa specifica di settore per autorizzazione integrata ambientale (AIA) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nel caso in cui la VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso.

Inoltre, è possibile non richiedere l’AUA nel caso in cui il sito Trenitalia **svolga attività soggette solo a comunicazione**, oppure **ad autorizzazione di carattere generale**, fermo restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza tramite il SUAP.

3 Strutture e Soggetti

Strutture

- Unità Produttive (UP);
- Strutture Organizzative (SO);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità (DT/SIGSQ);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità /Sicurezza Ambientale e del Lavoro (DT/SIGSQ/SSAL);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità ed Energia DB/DT (SIGSQE DB/DT);

Soggetti

- Datore di Lavoro/ Datore di Lavoro Delegato
- Responsabile di Direzione;
- Responsabile DT/SIGSQ;
- Responsabile DT/SIGSQ/SSAL;
- Responsabile SIGSQE Direzione Business/Direzionale Tecnica (DB/DT);
- Responsabile Unità Produttiva (Datore di Lavoro);
- Responsabile Territoriale del Sistema di Gestione (RSG Territoriale/RSGT);
- Addetto Territoriale del Sistema di Gestione (ASG Territoriale/ASGT).

4 Descrizione Iter Procedurale

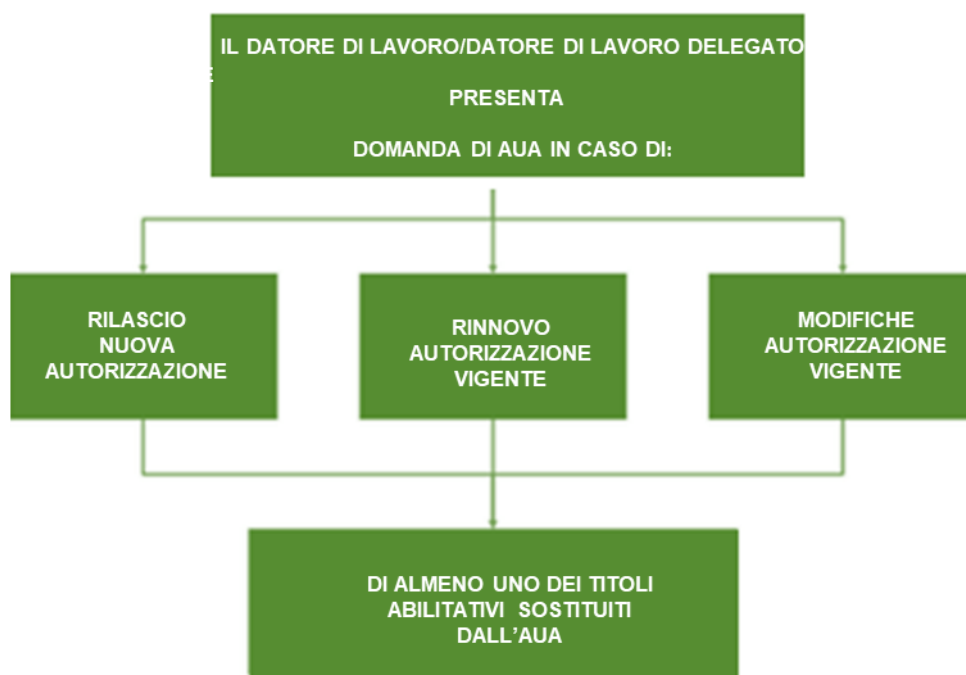
Il Datore di Lavoro/Datore di Lavoro Delegato ha la responsabilità dell’iter amministrativo per il rilascio, il rinnovo o modifiche dell’AUA.

Il Datore di Lavoro/Datore di Lavoro Delegato, preliminarmente alla presentazione dell’istanza di AUA, deve procedere con una verifica dell’assoggettabilità di una o più delle proprie attività a quanto disciplinato dall’AUA verificando dapprima la presenza di uno o più titoli abilitativi regolamentati dalla stessa.

Relativamente alla necessità di richiedere il rilascio dell’AUA, possono verificarsi le due situazioni seguenti:

1. presentazione della domanda di AUA relativa ad un sito in cui insiste solo Trenitalia S.p.A.;
2. presentazione della domanda di AUA relativa ad un sito in cui insistono più Società, siano esse interne o esterne al Gruppo FS Italiane.

Nel caso 1 si procede come da schema seguente, applicando quanto previsti ai relativi paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3.



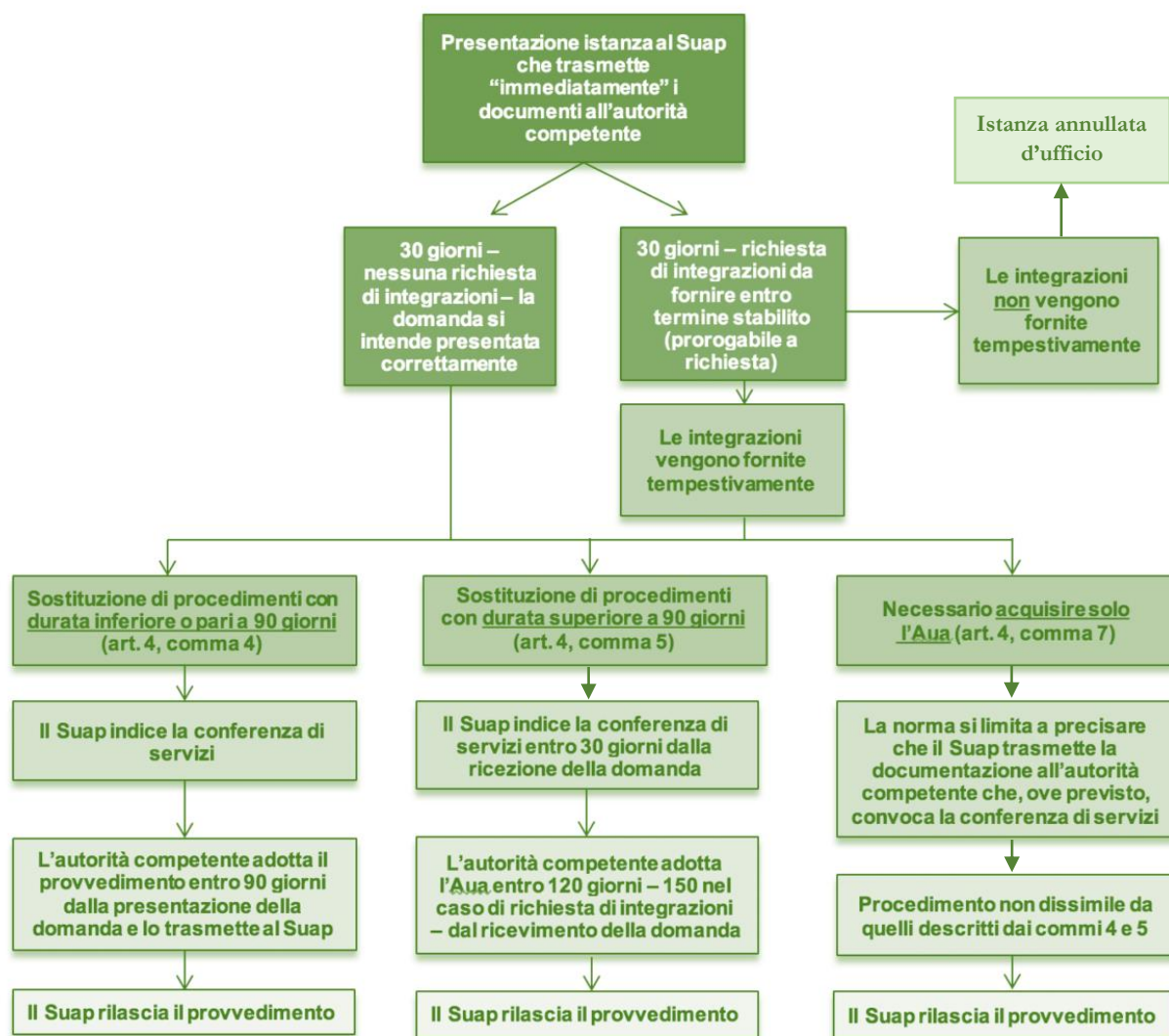
Il Datore di Lavoro/Datore di Lavoro Delegato che ha presentato l’istanza di AUA è responsabile di monitorare l’iter di rilascio, rinnovo e modifiche dell’autorizzazione avendo cura di rispondere alle eventuali richieste dell’Autorità competente entro i termini da essa prescritti.

Nel caso 2 si procede come indicato nel paragrafo 4.4.

4.1 Rilascio Nuova AUA

L'AUA è un'autorizzazione propedeutica all'avvio di un'attività produttiva, cioè va chiesta e ottenuta prima di iniziarla oppure in fase di costruzione/modifica sostanziale di attività/impianti del sito o nel caso di rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi sostituiti dall'AUA.

La procedura di rilascio di nuova autorizzazione dell'AUA è definita dall'art. 4 del DPR n. 59/2013. Il Datore di Lavoro/Datore di Lavoro Delegato presenta istanza al SUAP seguendo il flusso di seguito indicato:



Non vale il silenzio assenso da parte del SUAP che deve sempre rilasciare l'autorizzazione.

4.2 Rinnovo dell'AUA vigente

Ai fini del rinnovo dell'AUA, il Datore di Lavoro/Datore di Lavoro Delegato, almeno 6 mesi prima della scadenza, provvede ad avviare l'iter amministrativo come descritto al par. 4.1. È possibile far riferimento alla

documentazione eventualmente già in possesso dell’autorità competente nel caso in cui le condizioni d’esercizio, o le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Per le attività e gli stabilimenti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini prescritti, **nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio dell’attività o dello stabilimento può continuare sulla base della precedente autorizzazione**, salvo diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore.

L’autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione programmazione di settore;
- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

4.3 Modifiche attività/impianti del sito in possesso di AUA vigente

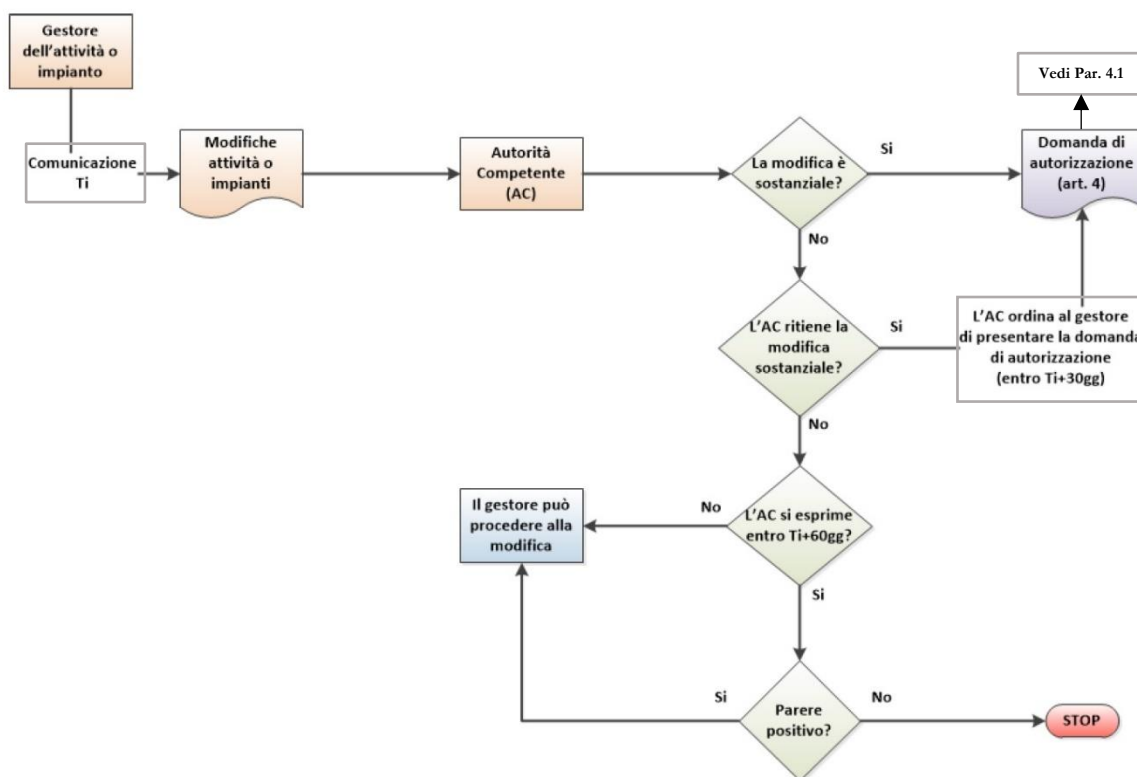
Il DPR n. 59/2013 all’art. 2 definisce:

- “**modifica**” ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell’impianto, che possa produrre effetti sull’ambiente;
- “**modifica sostanziale**”: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell’AUA in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente.

Il D.Lgs. 152/06 prevede per gli scarichi e le emissioni in atmosfera le seguenti definizioni di modifiche sostanziali:

TITOLO ABILITATIVO	MODIFICA SOSTANZIALE
Autorizzazione allo scarico su suolo, in acque superficiali, in pubblica fognatura	scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente” (art. 124, comma 12, D. Lgs. 152/2006)
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera	modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente (lettera m-bis dell’art 268 del D.Lgs. 152/06)

Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, oltre ai criteri sopraindicati, possono definire ulteriori criteri per definire cosa è una modifica sostanziale; tale definizione condiziona l’iter amministrativo come di seguito illustrato:



Il Datore di Lavoro/Datore di Lavoro Delegato che intende effettuare una modifica attività/impianti del sito ne dà comunicazione all'autorità competente **e, salvo che la modifica non sia ritenuta sostanziale**, se l'autorità competente non si esprime entro 60 giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'AUA e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

Se invece l'autorità competente ritiene che la modifica comunicata sia sostanziale, entro 30 giorni dalla comunicazione, ordina al Datore di Lavoro/Datore di Lavoro Delegato di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del par. 4.1 e la modifica comunicata dal Datore di Lavoro/Datore di Lavoro Delegato non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

Se il Datore di Lavoro /Datore di Lavoro Delegato intende effettuare una modifica sostanziale presenta una nuova domanda di autorizzazione ai sensi del par. 4.1.

4.4 Domanda di AUA relativa ad un sito in cui insistono più Società siano esse interne o esterne al Gruppo FS Italiane

Nel caso di un sito in cui insistono **più Società siano esse interne o esterne al Gruppo FS Italiane**, occorre procedere in funzione dei seguenti casi:

Caso A: Trenitalia responsabile del sito nel quale è prevista un'unica AUA intestata a Trenitalia che può contenere uno o più dei seguenti aspetti Emissioni in atmosfera, Scarichi idrici e Inquinamento acustico

Il Datore di Lavoro/Datore di Lavoro Delegato deve:

- procedere con l'iter previsto al caso 1 del paragrafo 4 della presente DoP, considerando tutte le attività/impianti del sito, comprese quelle svolte dalle altre Società,
- informare le altre Società interne o esterne al Gruppo FS dell'avvio dell'istanza di AUA,
- acquisire l'AUA emessa dall'Autorità competente e trasmettere una copia alle altre Società, una volta ottenuta,
- **comunicare** con evidenza documentale alle altre Società le prescrizioni di loro pertinenza, se presenti,
- **monitorare** con evidenza documentale (es. acquisizione di verbali di audit interno della Società qualora disponibili; effettuazione di audit di seconda parte; richiesta di controlli analitici puntuali e acquisizione dei risultati degli stessi; acquisizione di evidenze in merito alla manutenzione dell'impianto) l'attuazione delle prescrizioni previste sia per la propria Società che per le altre Società interne o esterne al Gruppo FS.

Caso B: Trenitalia responsabile del sito nel quale è prevista un AUA intestata a Trenitalia che può contenere uno o più dei seguenti aspetti Emissioni in atmosfera e Inquinamento acustico e presenza di un affidamento a Imprese Terze intestatari di loro autorizzazione per gli scarichi idrici

Il Datore di Lavoro/Datore di Lavoro Delegato deve:

- procedere come il caso A, **ad eccezione delle attività/impianti inerenti agli scarichi idrici affidate ad Imprese Terze**,
- acquisire copia della AUA relativa agli scarichi idrici dell'Impresa Terza,
- **monitorare** con evidenza documentale (es. acquisizione di verbali di audit interno della Società qualora disponibili; effettuazione di audit di seconda parte; richiesta di controlli analitici puntuali e acquisizione dei risultati degli stessi; acquisizione di evidenze in merito alla manutenzione dell'impianto) l'attuazione delle prescrizioni previste nell'AUA relativa agli scarichi idrici dell'Impresa Terza.

Caso C: Trenitalia NON responsabile del sito per il quale è prevista un AUA

Il Datore di Lavoro/Datore di Lavoro Delegato deve:

- informarsi se nel sito in cui opera, è presente un AUA,
- segnalare eventuali sue attività sottoposte ad AUA alla Società responsabile del sito al fine di integrare se necessario l'AUA vigente o in alternativa richiederla,
- acquisire copia dell'AUA, verificando che le sue attività siano presenti al suo interno,
- applicare le eventuali prescrizioni di sua competenza, con evidenza documentale (es. acquisizione di verbali di audit interno della Società qualora disponibili; richiesta di controlli

analitici puntuali e acquisizione dei risultati degli stessi; acquisizione di evidenze in merito alla manutenzione dell’impianto).

4.5 Monitoraggio degli adempimenti correlati all’AUA

Tutte le scadenze derivanti da prescrizioni contenute nell'AUA (rinnovi, modifiche alle attività e altri adempimenti) devono essere inserite in specifici punti del piano di monitoraggio come previsto dalla DoP 12 r.v.

5 Documentazione di Riferimento

- DPR 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Norme in materia ambientale.
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico

6 Abbreviazioni e Definizioni

Autorità Competente	La Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale.
Gestore	Ai sensi dell’art.2 comma 1 lett. d) del D.P.R. 59/2013, la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)	L’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Stabilimento	Tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del D. Lgs.152/06 e s.m.i., ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

7 Allegati

Nessuno